

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4113/2532

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร | โจทก์         |
| นางคำใหม่ พานะมัย             | ผู้กล่าวหา    |
| นายคะแนน วรปรีชาพันธุ์ กับพวก | ผู้ถูกกล่าวหา |
| นายณรงค์ เณรพรม               | จำเลย         |

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1)

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหาโดยอ้างว่าจะนำไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยมิให้ถูกศาลพิพากษาจำคุก แม้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จะได้เรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหานอกบริเวณศาล และตัวผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จะมีได้เข้าไปในบริเวณศาลเลยก็ตาม แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ก็ได้ใช้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เข้าไปในบริเวณศาลเพื่อติดต่อกับผู้พิพากษาเพื่อประโยชน์ในการเรียกและรับเงินของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหาอันเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย ถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

---

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีของป่าหวงห้ามไว้ในครอบครองเกินปริมาณโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัด

กำแพงเพชรพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด ๓ เดือน ในวันนั้นเองนางคำใหม่ พานะมัย ผู้กล่าวหาได้แจ้งต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยกล่าวหาว่านายคะแนนวรปรีชาพันธ์ และนายสงเคราะห์ พลโคตร ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองร่วมกันเรียกและรับเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ไปจากนางคำใหม่ อ้างว่าไปวิ่งเต้นต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมิให้จำเลยต้องรับโทษจำคุก แต่เมื่อจำเลยถูกศาลจังหวัดกำแพงเพชรพิพากษาจำคุกจึงรู้ว่าถูกหลอก ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจึงสั่งไต่สวน

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิจารณาผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้เรียกและรับเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากผู้กล่าวหาโดยอ้างว่านำไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเมื่อช่วยมิให้จำเลยถูกจำคุกจริง สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ไม่ปรากฏว่าได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ เพียงแต่ถูกผู้กล่าวหาที่ ๑ ใช้เป็นเครื่องมือเข้ามาในบริเวณศาลผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จึงมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑(๑) ประกอบด้วยมาตรา ๓๓ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ จำคุก ๖ เดือนยกข้อกล่าวหาสำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒

ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้เรียกและรับเงินสองหมื่นบาทจากผู้กล่าวหาจริงที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร อันเป็นทำงานของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ โดยอ้างว่าจะนำไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อช่วย

เหลือนายณรงค์มิให้ถูกจำคุก และในวันที่มีการฟ้องนายณรงค์เป็นจำเลยต่อศาลผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้ใช้ให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ไปติดต่อกับผู้พิพากษาที่ศาลว่า หากการลงโทษได้ก็ขอให้รอ คดีมีปัญหาตามฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ต่อไปว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ดังกล่าว เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑(๑) หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จะได้เรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหานอกบริเวณศาล และตัวผู้ถูกกล่าวหาที่จะมิได้เข้าไปในบริเวณศาลเลยก็ตาม แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ก็ได้ใช้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เข้าไปในบริเวณศาลเพื่อติดต่อกับผู้พิพากษาเพื่อประโยชน์ในการเรียกและรับเงินของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ด้วยซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหาอันเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้ประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลซึ่งเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ฎีกาขอให้รอการลงโทษมานั้นศาลฎีกาเห็นว่าสภาพความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้กระทำความนั้นนับว่าเป็นภัยต่อกระบวนการยุติธรรม จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะรอการลงโทษ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาทุกข้อของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงวิญญู-สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี)

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายสันต์ชัย ล้อมฉินพรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายเพี้ยน พุทธธำมิตตา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ